某某再生资源有限公司“9·2”一般车辆伤害事故调查报告

2022年9月2日23时58分，某某再生资源有限公司(以下简称某某公司)加工车间发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失117.28万元。

2023年8月15日，镇平县应急管理局接市应急管理局案件线索移交(2022年9月2日，南阳某某公司镇平基地发生一起亡人事故),根据前期初步核查，情况属实，企业存在瞒报情形。镇平县人民政府高度重视，迅速行动，为查清事故原因，吸取教训，举一反三，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2023年8月21日，镇平县人民政府批准成立了某某公司“9·2”亡人事故调查组(以下简称“事故调查组”),县政府党组副书记白兆文担任组长，县应急管理局局长赵显林担任副组长，成员由遮山镇人民政府、县总工会、县公安局、县商务局、县科工局、县先进制造业开发区、县应急管理局人员组成，同时邀请县纪委监委派员参加，并下设领导小组、管理小组、技术组、后勤保障小组，聘请安全工程、机电方面的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资

料、人员问询、综合分析、专家论证等，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任；查明了有关地方党委政府和相关部门在监管方面存在的问题。针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，某某再生资源有限公司“9·2”亡人事故是一起因员工违章作业造成的一般车辆伤害生产安全瞒报责任事故。

一、事故有关情况

(一)事故单位基本情况

单位名称：某某再生资源有限公司

统一社会信用代码：91411324MA9G5WQK1B

注册资本：陆仟万元整

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2020年12月16日

法定代表人：余盼盼

公司住所：河南省南阳市镇平县遮山镇康卫大道东侧2号

经营范围：一般项目：再生资源回收(除生产性废旧金属)；

生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品制造；塑料制品销售；纸浆制造；

纸制品制造；纸浆销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

发证机关：镇平县市场监督管理局

某某再生资源有限公司于2020年12月注册成立，2021年7月建成投产，是河南龙成集团有限公司下属的集废旧金属加工销售、废旧物资回收、年处理能力100万吨的全资子公司。公司主营业务有废钢、废五金、报废机械装备产品等金属再生资源的回收、储运、拆解、处置与销售，各种废物循环利用与循环再造产品的制造与销售。现有员工100余人，大、中专以上学历35人，公司占地40000余平方米，总资产6000万元，年可实现产值18亿元，利税1.2亿元。

(二)事故发生经过

2022年9月3日零时，某某公司加工车间发生一起抓钢机一般车辆挤压伤害一般事故，造成1人死亡。事故发生经过和事故救援情况如下：

2022年9月2日23时55分，抓钢机操作工张园园加班驾驶肇事抓钢机进行作业，并告知挑拣工王国权抓钢机电缆卷筒存在故障不能正常收放电缆，王国权自己要求手动从抓钢机电缆卷筒挪动放线，保障能够正常运行。张园园驾驶肇事车辆自东北向西南行驶十几米，肇事抓钢机停在料堆处，在货车司机移动车辆后，张园园驾驶肇事抓钢机前行时并转动机臂，将王国权挤压在抓钢机主机尾部与下面的电缆卷筒支架与控制箱之间，造成挤压伤害。抓钢机转回后，王国权从夹缝中掉落倒

地；张园园发现王国权躺在地上，头面部有血迹，知晓王国权受伤，随唤人采取急救措施。

(三)事故现场情况

通过到现场查看，生产作业现场为钢结构厂房，共分为三跨，事故发生在CD跨。现场区域狭小、作业环境复杂，作业区、堆料区无明显划分，抓钢机活动范围内水泥地面有明显辗压凹坑或破损现象；厂房内外无明显相关安全操作规程、风险辨识、安全警告、提示标识标语；此事故为车辆伤害事故，未对作业现场造成其他破坏。

(四)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡：“9·2”一般车辆伤害事故共造成1人死亡。受害人基本信息：王国权，男，44岁，大专文化，2021年9月16日以正式工身份进入再生资源有限公司西峡基地，任职废钢采购员岗位；2022年5月16日进入某某公司，任职计量员岗位；2022年6月19日进入某某公司生产设备科破碎线，任职挑拣工岗位；事故发生前从事破碎线挑拣工岗位。

受害人受伤情况，南阳南石医院诊断结果为：呼吸心跳骤停、颅脑外伤、胸部外伤。

2.事故造成的直接经济损失

“9·2”事故只对人员造成伤害，无设备、材料等财产损失。直接经济损失为117.28万元，其中一次性赔付受害人100万元，医疗费0.28万元、丧葬及抚恤费2万元。

二、事故直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析结合专家技术认定，事故直接原因是：挑拣工王国权擅自进入抓钢机作业危险区域内对故障电缆进行收放作业，造成挤压死亡。

(一)正常情况下电缆卷筒采用遥控方式对电缆进行收放，但遥控装置在事故发生当天下午17时出现故障，只能收线，不能放线，导致王国权需要采用手动操作控制箱来收放电缆线。抓钢机电缆卷筒带病运行，是造成此次事故的主要原因之一;

(二)挑拣工王国权工作期间操作他人设备，在未告知抓钢机司机也未采取安全措施的情况下进入抓钢机旋转危险区域内进行电缆收放作业，自我安全防护意识薄弱，导致抓钢机转向时被挤压伤亡，违规操作是造成此次事故的主要原因之二;

(三)抓钢机工张园园，擅自允许王国权配合其操作抓钢机电缆收放作业，未能按照岗位标准操作，在未确认好周边环境情况下转动抓钢机主机，违规操作致使挑拣工王国权伤亡，张园园的违规操作是造成此次事故的主要原因之三。

三、企业主要问题

(一)车辆(抓钢机)设计上存在缺陷

通过现场调查，肇事车辆1#抓钢机，型号为WZYD33-8C,2021年4月出厂，设备出厂编号为80326179,为四川邦立重机有限责任公司生产，其手动操作电缆卷筒的电源控制箱设计、安装不合理，安装位置在抓钢机旋转半径内，司机在操作抓钢机过程中存在视频信号盲区，不能全面观察操作周边作业

环境，其次抓钢机启动应有声光等警示，本设备无相关警示装置等，为事故的发生埋下了隐患。

(二)安全管理制度不完善

经现场检查，未见安全生产投入、“四新”管理、安全风险管理、隐患排查治理、教育培训、设备设施管理等安全管理制度；安全生产责任制未细化到岗位，如起重工、抓钢机工、挑拣工均为同一个员工安全生产责任制；现场未见安全操作规程和危险因素辨识、警示标志等制度和标识。

(三)安全教育培训不到位

日常性的教育培训流于形式，未针对具体岗位开展有针对性的培训教育，肇事司机张园园此前为西峡龙成集团再生资源公司的抓钢机工，在西峡龙成集团再生资源公司驾驶的抓钢机与镇平公司的抓钢机存在明显差异(在西峡公司驾驶的抓钢机为固定式；镇平公司驾驶的抓钢机为履带式，可行走),在镇平公司操作抓钢机前未进行有效安全培训。

(四)现场管理不到位

通过现场查看，现场区域狭小、作业环境复杂，作业区、堆料区未定置管理，造成视野不清；厂房内外无安全操作要求，相关安全警告、提示标识标语，操作现场无指挥、监控人员。

(五)事故上报制度不健全

事故发生后，未按照国家有关规定报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

四、事故相关责任单位和责任人员主要问题

调查组通过实地走访、座谈了解、查阅资料等方式发现，下列单位和人员存在以下问题:

(一)遮山镇人民政府

1.作为负有辖区安全生产监督管理职责的部门，对辖区企业风险等级认识不足，落实安全风险防控和安全隐患整治不到位。

2.未有效督促涉事企业落实安全生产主体责任，遮山镇园区办做为镇政府负责园区办安全生产管理内设机构，没有严格按照职责对某某再生资源有限公司机械作业安全风险防控措施督促检查不到位。

(二)县商务局

1.作为承担辖区再生资源行业领域安全生产监督管理工作的主管部门，对《安全生产法》“三管三必须”的要求认识不到位，未能有效落实《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》及三定方案等文件，对涉事企业设立经营存在失察，安全生产监管不到位。

2.内设机构商贸和会展业与物流业发展股对《安全生产法》“三管三必须”要求和部门安全生产职责认识不到位，未在镇平龙成再生资源有限公司事故发生前开展过安全监管工作，履行安全监管职责不到位。

(三)相关公职人员

1.刘建刚，男，中共党员，现任遮山镇副科级干部兼任镇静脉园区办主任、钟起营村党支部书记，负责遮山园区安全生产工作，落实安全风险防控和安全隐患整治领导责任不到位。对上述问题的发生负有主要领导责任。

2.乔保群，男，中共党员，现任遮山镇静脉园区办工作人员，负责遮山园区事故企业所在片区的安全生产工作，未有效督促涉事企业切实履行安全生产主体责任，对上述问题的发生负有直接监管责任。

3.门涛，男，中共党员，现任县商务局副局长，分管安全生产工作，对涉事企业安全生产工作失管失察，对上述问题的发生负有主要领导责任。

4.郭国栋，男，中共党员，现任县商务局商贸和会展业与物流业发展股股长，对部门安全生产职责认识不到位，履行安全监管职责不到位，对上述问题的发生负有直接监管责任。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

(一)某某公司处理建议

1.对事故责任单位的处理建议

某某公司，安全生产主体责任落实不到位，未配备安全管理人员，未严格执行隐患排查治理制度及时消除事故隐患；未设置检修安全警示标识，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全生产操作规程，事故发生后，未按照国家有关规定报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，对该起事故负有直接责任。建议由镇平县应急管理局依据《中华人民共和国；安全生产法》第一百一十四条，对某某公司处罚款

三十万元；《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定，对镇平龙成公司处罚款一百万元。

2.对事故责任人员处理建议

(1)直接责任者

王国权，操作带病运行的电缆箱作业时存在冒险作业、违规作业，导致事故发生，负有直接责任，鉴于其在本起事故中已经死亡，不再追究其相关责任。

张园园，违规允许王国权配合其操作带病运行的电缆箱，致使其进入5米半径危险作业区域内；操作抓钢机设备时未确认好周边环境即转动抓钢机主机，致使伤害事件发生。建议由镇平县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)第三十六条的规定，对张园园处2022年收入百分之六十的罚款16801.47元。经检察机关认定张园园情节较轻，不予起诉。

(2)领导责任者

张磊，某某公司生产设备科科长，负责公司生产和设备、安全管理，未及时组织对存在故障的设备进行维修，致使设备带病运行；对员工安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄，对此次事故负直接领导责任。建议由镇平县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对张磊处2022年收入百分之二十五的罚款5665.47元。

袁艺斐，某某公司负责人，做为企业的主要负责人，未严格履行法定安全生产职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消

除生产安全事故隐患，未按照国家有关规定报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，对此事故负主要管理责任。建议由镇平县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条的规定，对袁艺斐处2022年收入百分之百的罚款24372.85元。

余盼盼，某某公司法定代表人，做为企业的主要负责人，未严格履行法定安全生产职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，事故发生后，未按照国家有关规定报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，对此事故负领导责任。建议由镇平县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条的规定，对余盼盼处2022年收入百分之百的罚款30272.78元。

(二)对有关部门的处理建议

1.遮山镇人民政府。责令其向县政府做书面深刻检查。

2.县商务局。责令其向县政府做书面深刻检查。

(三)对有关公职人员的处理意见

1.刘建刚，男，中共党员，现任遮山镇副科级干部兼任镇静脉园区办主任、钟起营村党支部书记，建议由纪检监察部门给予其提醒谈话。

2.乔保群，男，中共党员，现任遮山镇静脉园区办工作人员，负责遮山园区事故企业所在片区的安全生产工作，建议由纪检监察部门给予其诫勉谈话。

3.门涛，男，中共党员，现任县商务局副局长，分管安全生产工作，建议由纪检监察部门给予其提醒谈话。

4.郭国栋，男，中共党员，现任县商务局商贸和会展业与物流业发展股股长，建议由纪检监察部门给予其诫勉谈话。

六、事故防范和整改措施

(一)完善公司各项安全管理制度

某某公司要按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)要求，结合企业实际，建立健全企业各项安全生产规章制度。

(二)开展风险辨识与隐患排查

某某公司要组织各级管理人员、生产一线作业人员按照作业场所、生产工艺过程、设备设施运行开展风险辨识与隐患排查，对风险点位明确责任单位和责任人，确保风险受控，隐患闭环管理。同时，企业排放噪声应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。

(三)开展有针对性的教育培训

某某公司要组织对一线作业工人的安全教育工作，员工必须按规定进行三级安全教育方能上岗，特种作业人员必须持证上岗，严格按照操作规程作业，坚决制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。同时，健全档案管理体系，避免出现档案资料断档漏项、突击整理等现象，企业对经

营中的各类档案，实行常态管理，将档案管理作为重点工作抓实抓细抓好，贯穿工作始终

(四)严格落实部门责任，加大监管执法力度

遮山镇人民政府要召开事故警示教育会，吸取事故教训，举一反三，切实督促企业落实安全生产主体责任；围绕“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，商务局要以“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，切实加强组织领导，狠抓重点，加强重点行业领域事故防范工作，加强协作联动，积极落实各项应对措施，从严从实开展安全生产执法检查工作，严厉查处违法违规行为。

(五)营造良好作业环境

某某公司要开展作业场所现场管理，各类设备设施和作业区域定置管理，环境卫生良好，作业通道畅通，物流有序。

2024年8月28日